

Finanzas Públicas Colombianas

Oliver Pardo y Andres Garzón

Pontificia Universidad Javeriana

2025

Oliver Pardo

PhD en Economía, LSE.

pardoo@javeriana.edu.co

Profesor Asociado FCEA PUJ

Ex Director Política Macroeconómica MHCP

Ex Director Observatorio Fiscal PUJ

El curso ofrece una mirada al funcionamiento y los retos del sector público en Colombia. Estudia cómo se financia el Estado, cómo se asignan los recursos públicos y sus implicaciones para el desarrollo económico, la equidad y la sostenibilidad fiscal.

Objetivos del Curso

- Comprender la estructura del sector público colombiano.
- Analizar ingresos y gastos públicos.
- Evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
- Interpretar documentos oficiales clave.
- Formular propuestas de política fiscal.
- Desarrollar habilidades en manejo de datos fiscales.

Metodología: Clase magistral (3h) + taller aplicado (1h).

Evaluación:

- Quizzes: 33.3 %
- Presentación en grupo: 33.3 %
- Taller: 33.3 %

Módulos:

- M0: Presentación del curso
- M1: Sector público colombiano
- M2: Gobierno Nacional Central
- M3: Deuda Pública
- M4: Regla fiscal y ciclo presupuestal
- M5: Seguridad social en pensiones
- M6: Seguridad social en salud
- M7: Finanzas públicas territoriales
- M8: Comparación internacional
- M9: Presentaciones en grupo

- Bases de datos oficiales (PGN, SGP, GEIH, FUT, Terridata, SIIF).
- Talleres prácticos con datos reales.
- Visualización e interpretación de indicadores fiscales.
- Enlace directo entre teoría económica y evidencia empírica.

Funciones del Estado y su Base Constitucional

- **Legislativa:** Crear leyes (Art. 1, 3)
- **Ejecutiva:** Administrar y ejecutar leyes (Art. 113, 209)
- **Judicial:** Aplicar justicia (Art. 229, 228)
- **Defensa y seguridad:** Proteger soberanía y orden (Art. 2)
- **Económica:** Dirigir la economía y corregir desigualdades (Art. 1, 334)
- **Social:** Garantizar derechos básicos (Art. 1, 2, 366)
- **Fiscal:** Recaudar y asignar recursos (Art. 338, 95)
- **Reguladora:** Supervisar mercados y servicios (Art. 333, 365)

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.

La constitución establece como deber de la persona y del ciudadano contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

Son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que las integran, existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.

El Estado es más amplio que las tres ramas

Rama legislativa

Congreso de la República

- Senado
- Cámara de Representantes

Hace las leyes, reforma la Constitución y ejerce control político.

Rama ejecutiva

Orden nacional

- Presidente y ministros
- Sector central y descentralizado

Orden territorial:

gobernaciones, alcaldías y sus entidades.

Rama judicial

- Corte Constitucional
- Corte Suprema y Consejo de Estado
- Fiscalía General
- Tribunales y juzgados
- Gobierno y disciplina judicial

Otros órganos constitucionales

Control: Contraloría y Ministerio Público.
Banco de la República y CNSC, entre otros.

Electoral: CNE y Registraduría.

Autónomos:

La separación es funcional, no aislamiento

Rama	Función principal	Ejemplo fiscal
Legislativa	Expide leyes, reforma la Constitución y controla políticamente al Gobierno.	Aprueba tributos, presupuesto y endeudamiento dentro de sus competencias.
Ejecutiva	Formula políticas, administra y reglamenta las leyes sin sustituir al legislador.	Presenta el presupuesto, recauda, ejecuta el gasto y expide decretos reglamentarios.
Judicial	Resuelve controversias y controla la constitucionalidad o legalidad según la jurisdicción.	Puede retirar o suspender normas fiscales incompatibles con normas superiores.

Regla de lectura

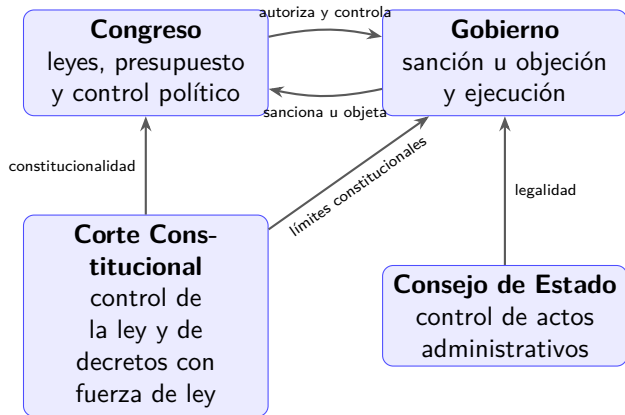
Las funciones están separadas, pero los órganos colaboran armónicamente y se controlan entre sí. La competencia concreta siempre depende de la Constitución y la ley.

Jerarquía normativa: quién expide y quién modifica

Nivel	Quién la expide	Cómo se modifica o controla
Constitución	Pueblo constituyente; Congreso mediante acto legislativo.	Acto legislativo, referendo o asamblea constituyente. La Corte controla los procedimientos de reforma.
Leyes	Congreso; el Presidente sanciona y promulga.	Otra ley del tipo y trámite exigidos. La Corte Constitucional puede declarar su inexequibilidad.
Decretos con fuerza de ley	Gobierno por habilitación constitucional: facultades extraordinarias o estados de excepción.	El Congreso puede modificarlos por ley dentro de sus competencias; la Corte controla sus límites de materia, tiempo y procedimiento.
Decretos reglamentarios	Presidente y Gobierno para ejecutar la ley.	No pueden crear ni modificar la ley. El Gobierno puede derogarlos y la jurisdicción contenciosa controla su legalidad.
Actos administrativos	Ministros y otras autoridades: resoluciones, circulares y órdenes, según competencia.	Deben respetar Constitución, ley y reglamentos superiores; pueden ser revocados o anulados conforme al ordenamiento.

Precisión: no existe una pirámide exhaustiva y lineal para todas las normas. Importan también la materia, la competencia y los procedimientos especiales.

Los contrapesos operan antes y después de decidir



Controles transversales

Contraloría: control fiscal; Ministerio Público: vigilancia disciplinaria y protección de derechos; ciudadanía: voto, participación, acciones públicas y tutela.

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes, con las excepciones que establezca la ley, y los términos procesales se observarán con diligencia. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.

Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos puede hacerlo sin la representación de abogado.

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado, por mandato de la ley, intervendrá por razones de utilidad pública o de interés social.

El Estado intervendrá por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida.

En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

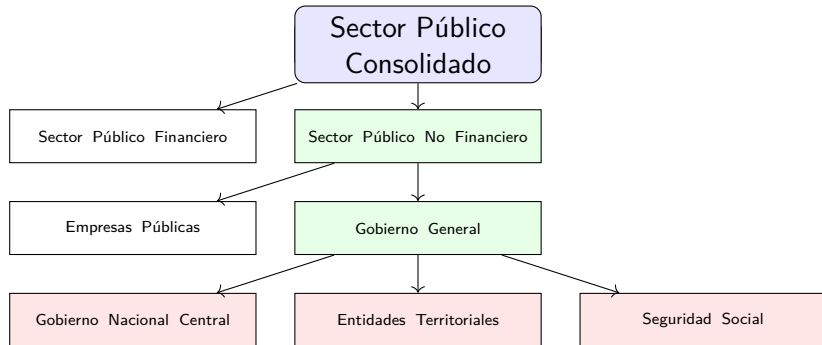
Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares.

El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Funciones del Estado y su Base Constitucional

- **Legislativa:** Crear leyes (Art. 1, 3)
- **Ejecutiva:** Administrar y ejecutar leyes (Art. 113, 209)
- **Judicial:** Aplicar justicia (Art. 229, 228)
- **Defensa y seguridad:** Proteger soberanía y orden (Art. 2)
- **Económica:** Dirigir la economía y corregir desigualdades (Art. 1, 334)
- **Social:** Garantizar derechos básicos (Art. 1, 2, 366)
- **Fiscal:** Recaudar y asignar recursos (Art. 338, 95)
- **Reguladora:** Supervisar mercados y servicios (Art. 333, 365)

Desagregación del Sector Público Consolidado



Gracias